

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1160

הצעת חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"חוב עדכני" – קנס הנגבה בידי המרכז, שנוספה עליו תוספת פיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, נקבעו לו הוצאות לנקיטת הליכי גבייה, כמשמעותן בסעיף 4 לחוק המרכז, אם נקבעו, ושהמועד לתשלומם הוא עד יום התחילה;

"חוק המרכז" – חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–21977;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה כמשמעותו בסעיף 4;

"המרכז" – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות כמשמעותו בחוק המרכז.

2. שיעור חוב עדכני מופחת – הוראת שעה

(א) על אף האמור בסעיף 67 לחוק העונשין ובסעיף 4 לחוק המרכז, בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה), יופחת מכל חוב עדכני שיעור של 40% (בסעיף זה – החוב העדכני המופחת), ובלבד שהחוב העדכני המופחת ישולם במלואו במהלך התקופה האמורה; היה החוב העדכני המופחת נמוך מסכום הקנס המקורי, יופחת החוב העדכני לסכום הקנס המקורי.

(ב) בתקופת הוראת השעה לא תיוסף על החוב העדכני תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא שולם החוב העדכני המופחת במלואו בתקופת הוראת השעה, יחולו לגבי החוב העדכני תוספת הפיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, גם לגבי תקופת הוראת השעה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ביצוע ותקנות 3. שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחילה 4. (א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות.
(ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפה של הוראת השעה בתקופה אחת נוספת של עד שלושה חודשים.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא לתת הזדמנות לבעלי חובות לסלק את חובותיהם המצטברים מזה שנים וצוברים תוספות פיגורים. הצעת חוק זו מאפשרת הפחתה של 40% מהחוב העדכני, או עד גובה קרן החוב. זאת כדי לאפשר לחייבים לפתוח דף חדש בחייהם ולצאת לדרך חדשה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גדי דסטה יברקן (פ/1794/24) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2321/24 ; פ/2294/24).
הצעת החוק זהה לפ/2294/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)